

BASES DE DATOS PERSONALES

I. INTRODUCCIÓN A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El tema de la privacidad relacionada a las bases de datos ha preocupado a los hombres desde hace bastante tiempo, más allá que la primera referencia jurídica dista a fines del siglo XIX, que han tratado de encontrar una adecuada protección a su vida privada y a ciertos aspectos que no solo tienen que ver con el individuo sino también con su entorno familiar, frente a la intromisión arbitraria de otras personas.

El derecho a la Privacidad es el derecho que tiene toda persona a que se la deje sola, se la deje alejarse en aquellos aspectos de su vida en la que considera sólo reservados a su conocimiento. Pero la irrupción de las tecnologías y las comunicaciones alteraron profundamente el sentido y la orientación de la protección vida que poco a poco el Derecho Positivo había ido estructurando en relación a la privada.

Desde el punto de vista normativo, este derecho empezó a ser regulado desde la década del '70. Suecia, Francia, Alemania fueron algunos de los países pioneros en estos temas.

El impacto de las modernas tecnologías no solo se ha producido sobre el clásico derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, sino también sobre otros derechos personalísimos como son el derecho al honor, el derecho a la imagen, el derecho a la identidad dinámica y además, tiene potencialidad de afectar también los derechos de determinados sujetos colectivos como pueden ser la colectividad, una nacionalidad de determinado género o los afectados por algún tipo de enfermedad.

Esto se relaciona directamente con lo que se entiende por datos de carácter personal.

Son todas aquellas informaciones susceptibles de ser atribuidas a una persona y que tienen aptitud para identificar a esa persona. En tal sentido podemos distinguir aquellos datos referidos a personas pero que han sido sometidos a un proceso de disociación, es decir que se les han extraído, eliminado o bloqueado aquellos aspectos de la información que permitirían identificar a uno o más sujetos.

Cuando se habla de datos de carácter personal se está refiriendo a un conjunto de informaciones acerca de una realidad específica, que es en principio un ser humano, pero que en lo que respecta a la protección de la ley se ha extendido incluso a personas de existencia ideal y que permite identificarlo a partir precisamente de la información y los datos que están allí contenidos.

Sobre el tratamiento que este tipo de información puede tener es que se ha tratado de establecer principios reguladores, principios que ponen límites y establecen pautas sobre cómo debe ser el tratamiento de este tipo particular de información, que a partir de la aplicación de las tecnologías informáticas y las telecomunicaciones, adquieren una dimensión y una potencialidad riesgosa que era desconocida anteriormente.

I.A. ¿QUÉ SON LOS DATOS PERSONALES Y POR QUÉ SON IMPORTANTES EN LA ERA DIGITAL?

Los datos personales son cualquier tipo de información que se refiere a personas físicas o de existencia ideal (personas jurídicas) determinadas o determinables. Esto abarca desde el Documento Nacional de Identidad (DNI) o el Código Único de Identificación Tributaria (CUIT/CUIL) hasta datos de localización, direcciones IP, identificadores de cookies, situación crediticia, datos biométricos (como huellas digitales o reconocimiento facial) e incluso imágenes captadas por cámaras de seguridad y vigilancia.

La relevancia de proteger estos datos radica en que son una extensión de la identidad individual en el entorno digital. Su uso indebido o no autorizado puede tener graves consecuencias, afectando la privacidad, la intimidad, la reputación en línea y exponiendo a las personas a fraudes o ciberdelitos. La Ley 25.326 busca precisamente garantizar el derecho a la privacidad y la protección de datos personales de los individuos, regulando su recolección, almacenamiento, uso y transferencia tanto en el ámbito público como en el privado.

II. PRINCIPIOS REGULADORES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

II.A. LICITUD

Nadie puede, en principio, recolectar datos, acopiar información, que no tenga un propósito socialmente válido. Este principio apunta a que nadie pueda tener datos de un sujeto si no es para aplicarlos a un fin socialmente válido y lícito, es decir, permitido por el ordenamiento jurídico. Este primer principio es el que invalida, nulifica, excluye del ordenamiento jurídico a cualquier base de datos que no responda a estos criterios y a estos parámetros.

Para tener en claro este principio se deben precisar cuáles son los aspectos de la vida de una persona que deben ser preservados de manera tal que, quien violente esta reserva o esta valla, esté incurriendo en una actitud ilícita o esté efectuando una recolección de datos con un fin socialmente inválido.

Un aspecto fundamental está en el Art. 18 de la Constitución Nacional que protege los papeles y la correspondencia privada, para tener una idea de cómo desde antaño se ha entendido que existe una zona de reserva, un aspecto de la personalidad que toda persona tiene derecho a excluir a los demás de su conocimiento. Sin ninguna duda las modernas tecnologías y en particular por ejemplo el correo electrónico o la navegación a través de Internet han complicado este panorama. También se encuentra un ejemplo en la Ley de Derechos de Autor o de Propiedad Intelectual, la Ley 11.723 (tenemos en cuenta que es del año 1933) que veda aún hoy el uso de la fotografía de una persona sin su autorización, salvo cuando es para fines de divulgación científica o educativa y esto por supuesto respetando determinados contextos.

Cuando hablamos de datos no nos estamos limitando sólo a la información contenida en un formato texto, sino que también estamos incluyendo las imágenes, a la voz y a otras capturas de este comportamiento declaraciones de voluntad en cualquier lenguaje que sea reproducible frente a terceros.

II.B. FINALIDAD

Este principio implica que los datos deben ser recogidos con una finalidad explícita y no ser tratados posteriormente con una finalidad distinta o de una manera incompatible con el propósito con el que fueron requeridos originariamente, salvo cuando se trata de darle a esos datos un tratamiento histórico, estadístico o científico y siempre y cuando los Estados ofrezcan las garantías oportunas para ello.

II.C. PERTINENCIA

Nadie tiene derecho a requerir información que no sea pertinente, es decir, que no vaya a cumplir alguna finalidad directamente vinculada al propósito que se ha declarado al requerir esta información.

II.D. EXACTITUD. DATOS NO EXCESIVOS

El dato no debe ser ni equívoco ni ambiguo. Es decir, en el dato personal el rigor en su selección, en su tratamiento y en su difusión es mucho mayor que cuando uno puede manejar algún otro tipo de información. Un dato inexacto, por desactualizado o por incompleto, puede convertirse en un dato tremendamente perjudicial, aún cuando en la parcialidad que exprese el dato sea cierto, sea verídico

Los datos, por otro lado, deben ser conservados en forma identificable sólo durante el período que sea indispensable para que pueda identificarse el sujeto.

II.E. CONFIDENCIALIDAD

La regla en materia de datos de carácter personal debiera ser la confidencialidad, no la publicidad. Esto no porque no sea posible que determinados datos de carácter personal tengan carácter público. De hecho un

conjunto de circunstancias que rodean a las personas, -nombre, profesión, en algunos casos domicilio o teléfono o eventualmente la dirección de correo electrónico- en muchos casos se desprende de la manera en que han sido proporcionados, que no hay una pretensión de que sean reservados, todo lo contrario, están expuestos a propósito para que sean conocidos, para permitir la comunicación con los titulares de esos datos, su ubicación, su hallazgo, etc. Pero esto debiera ser siempre el resultado de una operación previa voluntaria.

Por su parte el responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos. Tal obligación subsistirá aun después de finalizada la relación con el titular del archivo de datos.

Según la ley cualquier obligado podrá ser relevado del deber de secreto por resolución judicial y cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública.

Este principio lleva a otro de los principios fundamentales en esta materia que es el del consentimiento.

II.F. PRINCIPIO DEL CONSENTIMIENTO.

Los datos de carácter personal sólo pueden ser almacenados y difundidos por terceros cuando ha mediado un consentimiento, que en algunos casos deberá ser expreso, libre e informado tal como señalan la mayoría de las legislaciones.

La ley 25.306 que es la que regula la protección de los datos personales, establece que no es necesario el consentimiento cuando: a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto; b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal; c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio; d) Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento; e) Se trate de las operaciones que realicen las entidades financieras y de las informaciones que reciban de sus clientes.

En todos los demás casos el titular debe prestar su consentimiento libre, expreso e informado, que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo con las circunstancias. Si esta condición no se cumple el tratamiento de esos datos será ilícito.

El consentimiento sólo es válido cuando se le ha notificado previamente a la persona cuál es la finalidad de esa recolección, de esa operación de juntar información sobre esa persona y además se le ha advertido para qué se va aplicar, para qué se va a utilizar esa información y cuáles son las consecuencias de negarse a brindar esta información y además deben señalar cuáles son los posibles receptores de esa información.

El consentimiento puede considerarse implícito (o no ser necesario como dice la ley) cuando la información resulta necesaria para la ejecución de un contrato en el cual el interesado es parte, o para la aplicación de alguna medida precontractual adoptada precisamente a petición del interesado, o cuando se trata del cumplimiento de una obligación a la que esté sujeta el responsable de los datos, o en una expresión que la ley argentina ha recogido un poco ambiguamente, cuando sea necesario para proteger el interés vital del interesado.

Se excluye esa obligación del consentimiento de interesados cuando los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto.

Otra de las excepciones es que se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal.

Tampoco es necesario el consentimiento cuando se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio

Existe una categoría de datos que requieren un tratamiento especial y que se ha identificado en el mundo entero como datos sensibles.

II.G. DATOS SENSIBLES

En general se entienden incluidos en esta categoría de datos sensibles, a los datos referidos a condiciones políticas, ideológicas, religiosas, cuestiones raciales y algunos aspectos vinculados con la salud o con la conducta sexual. Esta enumeración ha sido reproducida en nuestra ley.

Pareciera que no todos estos datos tienen la misma importancia como datos sensibles. Tienen quizás una connotación y un riesgo mucho mayor los datos referidos a la salud. En esta materia la horizontalización de los negocios y las actividades lucrativas vinculadas a la salud, que no sólo están concentradas en las empresas prestadoras de servicios de salud o de medicina prepaga o de seguros de salud, sino que tienen impacto en la mayoría de la actividad aseguradora, no sólo de los seguros de riesgos de trabajo, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, los seguros de vida, los seguros de retiro, sino también las políticas de empleo en el acceso al empleo, es donde más hay que trabajar y precisar los conceptos.

Para tener una idea por ejemplo nuestro país tiene una ley, la Ley N° 23.798 de lucha contra el SIDA que establece criterios muy rigurosos y precisos de confidencialidad en el tratamiento de los resultados y de la detección de una persona que conviva con HIV o que esté enferma de SIDA, e incluso además de establecerlo la ley, el decreto reglamentario que rige en la Argentina es muy preciso sobre cómo deben conservarse los datos y a quienes son los únicos sujetos que se está autorizado a transmitirle esta información que debe ser en un contexto de información adecuada a nivel cultural del receptor, que apunten fundamentalmente a su tranquilidad y a su contención psicológica y a formar parte de su tratamiento y en modo alguno pueden convertirse por impericia o incluso por dolo en un elemento de marginación o discriminación.

III. DERECHOS RELACIONADOS A LOS DATOS CONTENIDOS EN BASES DE DATOS

La ley establece una serie de derechos que tienen los titulares de los datos respecto de esos datos obrantes en bases de datos

III.A. DERECHO DE ACCESO

Implica el conocimiento cierto de los datos personales que sobre uno tengan terceros. De este se desprenden los derechos de rectificación, actualización, supresión o confidencialidad.

Este derecho puede instrumentarse por vías administrativas o mediante una acción judicial.

El art. 14 de la ley argentina específicamente plantea que el titular de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho de solicitar y obtener información de los datos personales incluidos en los bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes.

Por titular de los datos se entiende, en los términos de la ley, que es toda persona física – en el caso de la ley argentina agrega o de existencia ideal – con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente ley.

El responsable, es quien administra, quien es titular de un banco de datos, de una base de datos y el usuario (que puede ser quien ha recibido esta información y la está utilizando, por ejemplo, para decidir si una persona es apta o no para un empleo o para un cargo docente, para un cargo público o para otorgarle un crédito), deben proporcionar la información solicitada dentro de los 10 días corridos de haber sido intimado fehacientemente. Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido o se haya evacuado la información o esta se estimara insuficiente, se puede iniciar la acción judicial (acción de hábeas data).

El otro requisito que pone este art. 14 es que el derecho de acceso al que se refiere este artículo solo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a 6 meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto.

La información debe ser suministrada en forma clara, sin códigos, sin encriptamientos, sin ocultamientos, sin determinadas palabras que uno deba tener que interpretar y en su caso acompañada de una explicación, en lenguaje accesible al conocimiento medio de la población de los términos que se utilicen. La

información no basta transmitirla tal como está registrada en el banco de datos, sino que debe ser adaptada a un lenguaje claro, comprensivo que no genere dificultades para un estándar medio cultural.

Finalmente el método empleado para suministrar la información la ley lo establece en forma muy amplia, puede ser suministrado por escrito, telefónicamente, por medios electrónicos u otro medio idóneo a tal fin.

III.B. DERECHOS DE RECTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN O SUPRESIÓN.

En este sentido la primera referencia debe ser a la Constitución al Art. 43, párrafo 3º que establece que además de este derecho de acceso al que nos hemos referido previamente, toda persona tiene derecho a la rectificación, actualización o supresión de los datos que sean inexactos o falsos o que sean discriminatorios.

El responsable o usuario del banco de datos, debe proceder a la rectificación, supresión o actualización de los datos personales del afectado, realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo que fija la ley.

III.C. DERECHO A LA SEGURIDAD EN LA CONSERVACIÓN

Es el derecho a que los datos no sólo no sean conocidos o no tengan acceso a ellos quienes no están autorizados o quienes por la naturaleza de los datos no debieran tener acceso a ellos, sino que además los datos sean conservados adecuadamente.

Esto introduce un conjunto de requisitos de naturaleza técnica, que prácticamente todas las legislaciones imponen, y que también lo establece nuestra norma nacional la 25.326 y que serán motivo seguramente de la reglamentación cuáles son las pautas que deberán observar los responsables de ficheros y de bancos de datos para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal que acumulen y procesen.

III.D. CESIÓN DE DATOS O TRANSFERENCIA DE DATOS.

Los datos personales objeto de tratamiento como regla general no pueden ser cedidos.

Si lo fueren, tiene que serlo para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del que cede y del que los recibe.

Cualquier cesión debe contar con el con el previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión y sobre la identidad de a quién le son cedidos los datos.

El consentimiento del titular para la cesión es revocable en cualquier momento.

Según la ley el consentimiento no es exigido cuando:

- a) Así lo disponga una ley;
- b) En los mismos supuestos en que no es necesario para la recolección.
- c) Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias;
- d) Se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados;
- e) Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los datos sean inidentificables.

En cuanto a la transferencia internacional de los datos, en principio sólo puede hacerse cuando los países u organismos internacionales o supranacionales, proporcionen niveles de protección adecuados.

También puede hacerse en los siguientes supuestos:

- a) Colaboración judicial internacional;
- b) Intercambio de datos de carácter médico.
- c) Transferencias bancarias o bursátiles.

d) Cuando la transferencia se hubiera acordado en el marco de tratados internacionales en los cuales la República Argentina sea parte;

e) Cuando la transferencia tenga por objeto la cooperación internacional entre organismos de inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.

IV. RESPONSABILIDAD DE LOS OPERADORES DE BASES DE DATOS

En primer lugar, la ley establece una obligación clara para todo aquel que manipule una base de datos de carácter personal, de adecuar su operatoria a la normativa y por otro lado la ley establece tres niveles diferenciales de responsabilidad.

1. En primer lugar la responsabilidad patrimonial, enormes multas administrativas y por otro lado la responsabilidad por eventuales daños y perjuicios causados a terceros.

2. El segundo nivel de responsabilidad es el que se denomina responsabilidad en cascada, es decir la organización que manipule datos de carácter personal no es responsable sólo por lo que hace con esos datos, sino que también es responsable por la acción del tercero cesionario de esos datos que viole también los principios establecidos en la norma

3. El tercer nivel de responsabilidad es la responsabilidad penal. La ley incluye tres nuevos tipos penales que incriminan a aquel gestor de un banco de datos personal que viole los principios establecidos en la norma.

V. REGISTRO DE BASES DE DATOS PERSONALES

Una de las obligaciones primordiales es la inscripción de las bases de datos personales en el Registro Nacional de Bases de Datos, a cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). Esta inscripción es obligatoria tanto para archivos públicos como privados destinados a proporcionar informes. El registro debe contener información detallada sobre el responsable, la finalidad de la base, la naturaleza de los datos, los métodos de recolección y actualización, el destino de los datos, las medidas de seguridad implementadas y los procedimientos para el ejercicio de los derechos de los titulares. El incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones administrativas.

VI. EL ROL Y FACULTADES DE LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (AAIP)

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) es el organismo de control y la autoridad de aplicación de la Ley 25.326.² Fue creada por la Ley N° 27.275 y opera como un ente autárquico con autonomía funcional dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Su misión principal es velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos de la ley, garantizar el derecho de acceso a la información pública, promover la transparencia activa y, crucialmente, actuar como autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326.¹⁹

VI.A. A. FUNCIONES Y FACULTADES DE LA AAIP

En relación con la protección de datos personales, la AAIP tiene amplias atribuciones:

- **Garantizar la protección de datos personales:** Esta es una de sus funciones principales.
- **Dictar normas y reglamentaciones:** Puede emitir las normas y reglamentaciones necesarias para el desarrollo de las actividades comprendidas por la Ley de Protección de Datos Personales.
- **Censar y mantener el Registro Nacional de Bases de Datos:** Es responsable de la inscripción obligatoria de bases de datos públicas y privadas.
- **Controlar la observancia de las normas de seguridad:** Supervisa que se implementen las medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos.

- **Asistir y asesorar:** Brinda orientación a responsables y titulares de datos.
- **Solicitar información:** Puede requerir información a los responsables de bases de datos para verificar el cumplimiento de la ley.
- **Elaborar propuestas de reforma legislativa:** La AAIP ha enviado un proyecto de ley al Congreso para actualizar la Ley N° 25.326.²¹
- **Promover políticas de protección de datos:** Ha desarrollado programas para fortalecer estas políticas en la gestión pública y trabaja para consolidar la protección a nivel federal.
- **Participar en eventos internacionales:** La AAIP se involucra en encuentros relacionados con la protección de datos a nivel iberoamericano y global.
- protección de datos a nivel iberoamericano y global.

VI.B. B. RÉGIMEN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS POR INCUMPLIMIENTO

La AAIP tiene la facultad de imponer sanciones administrativas ante la constatación de infracciones a la Ley 25.326.⁸ El artículo 31 de la ley establece las siguientes sanciones:

- **Apercibimiento:** Una advertencia formal.
- **Suspensión:** Suspensión de uno (1) a trescientos sesenta y cinco (365) días del archivo, registro o banco de datos.
- **Multa:** De MIL PESOS (\$ 1.000.-) a CIENTO MIL PESOS (\$ 100.000.-). (Actualizables)
- **Clausura o cancelación:** Cierre definitivo del archivo, registro o banco de datos.

La Resolución 126/2024 de la AAIP detalla la clasificación de las infracciones en leves, graves y muy graves, y el régimen de graduación de las sanciones. La cuantía y tipo de sanción se gradúan atendiendo a diversos factores, como la naturaleza y dimensión del daño, el beneficio económico obtenido por el infractor, la reincidencia, la resistencia a la acción investigadora, la condición económica del infractor, la adopción de medidas correctivas, la afectación de datos de niños, niñas y adolescentes, el volumen y categoría de los datos tratados, el grado de intencionalidad, y los daños y perjuicios causados.

Videovigilancia y Datos Personales

El uso de sistemas de videovigilancia se ha vuelto omnipresente en espacios públicos y privados, con fines de seguridad, monitoreo y prevención. Sin embargo, la captación de imágenes y sonidos a través de cámaras implica el tratamiento de datos personales, lo que las somete directamente a las disposiciones de la Ley 25.326.

VII. LA VIDEOVIGILANCIA COMO TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) ha establecido que "una imagen o registro fílmico constituyen, a los efectos de la Ley N° 25.326, un dato de carácter personal, en tanto que una persona pueda ser determinada o determinable". Esto significa que cualquier sistema de videovigilancia que capture imágenes donde las personas puedan ser identificadas (directa o indirectamente) está sujeto a la ley de protección de datos personales.

La videovigilancia es una manifestación del avance tecnológico que genera una tensión entre el derecho a la privacidad y la seguridad. Permite el almacenamiento, registro y tratamiento masivo de imágenes y el seguimiento sistemático de movimientos, lo que puede generar una "vigilancia policial constante". La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la necesidad de resguardar un ámbito de privacidad frente a la injerencia estatal arbitraria, incluso extendiendo la expectativa razonable de privacidad a los datos almacenados en dispositivos móviles, que revelan la vida íntima de una persona.

VIII. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LA VIDEOVIGILANCIA

Dado que las imágenes de videovigilancia son datos personales, su tratamiento debe cumplir con los principios generales de la Ley 25.326, pero también con requisitos específicos establecidos por la AAIP y normativas complementarias:

1. **Información y Cartelería:** Es obligatorio informar previamente al público sobre la existencia de los dispositivos de seguridad. Esto se realiza mediante la instalación de carteles claros y permanentes en los accesos a la zona videovigilada o su perímetro. El cartel debe indicar ¹:
 - La existencia de las cámaras (sin necesidad de precisar su ubicación exacta).
 - Los fines de la captación de las imágenes (ej. seguridad, prevención de delitos).
 - Los datos de contacto del responsable del tratamiento (nombre, domicilio), para que las personas puedan ejercer sus derechos como titulares de datos. La AAIP aprobó un nuevo diseño de cartel en febrero de 2024.
2. **Finalidad y Proporcionalidad:** Las videocámaras solo pueden utilizarse para fines legítimos y específicos, como la preservación de la seguridad pública o la atención de emergencias. El principio de proporcionalidad y razonabilidad es clave, exigiendo que el uso de videocámaras sea adecuado para la finalidad pretendida y que la intervención sea mínima, ponderando la seguridad pública con la posible afectación del derecho al honor, la intimidad y la privacidad. Está prohibido tomar imágenes del interior de propiedades privadas sin autorización judicial expresa o captar sonidos, salvo si la seguridad pública está comprometida.
3. **Medidas de Seguridad:** Los sistemas de videovigilancia deben implementar mecanismos técnicos de seguridad y confidencialidad para proteger las imágenes. Esto incluye la protección contra accesos no autorizados y la garantía de la integridad de las grabaciones. Las "máscaras de privacidad" son una opción para evitar captar y grabar imágenes excesivas, aplicando el principio de minimización de datos.
4. **Manual de Videovigilancia:** La AAIP recomienda que los responsables de la videovigilancia cuenten con un manual que contenga información detallada sobre la forma de recolección de imágenes, los lugares, fechas y horarios de operación, el plazo de conservación de los datos, los mecanismos técnicos de seguridad y confidencialidad, y las medidas para el cumplimiento de los derechos del titular.

personales" que incluye a personas jurídicas, la percepción de la ley como una "bicicleta" en una era de "jets" tecnológicos, y la ambigüedad jurisdiccional frente al tratamiento de datos transfronterizos, son aspectos que revelan una brecha entre la normativa actual y las realidades tecnológicas y las expectativas de privacidad modernas. La necesidad de una actualización legislativa es evidente para abordar la inclusión explícita de datos biométricos y genéticos como sensibles, para reforzar la efectividad del consentimiento informado en entornos digitales complejos, y para establecer mecanismos más robustos para la notificación de incidentes de seguridad.